

1500214-74.2021.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NELSON BARBOZA DE LIMA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

NELSON BARBOZA DE LIMA JUNIOR foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 4/5/2021, por volta da 0h15, na Rua Vitorio Renzo, n. 10, bairro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

1500214-74.2021.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500214-74.2021.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NELSON BARBOZA DE LIMA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

NELSON BARBOZA DE LIMA JUNIOR foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 4/5/2021, por volta da 0h15, na Rua Vitorio Renzo, n. 10, bairro Tanque, neste Município e Comarca de Águas de Lindoia, transportou e trouxe consigo cocaína sob a forma de pedras de crack (2,4 gramas acondicionados em 22 embalagens plásticas individuais), e maconha (11,06 gramas em uma única porção), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, apresentou resposta às fls. 101/102, e pugnou pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da legislação de regência.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 28/01/2022, às fls. 202/203.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, realizado o

interrogatório do acusado (fls. 242/243). Em memoriais, o Ministério Público sustentou a procedência da pretensão (fls. 298/302), ao passo que a defesa requereu a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da legislação de regência. Subsidiariamente, a aplicação do redutor do § 4º (fls. 306/315). É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, o policial militar Marcos Henrique Souza, ouvido como testemunha, narrou que se deslocaram com viatura até o bairro Jardim. Europa; avistaram Nelson; ao presenciar viatura, virou repentinamente e começou a andar sentido rua de cima; deram voz de parada; evadiu-se; depoente desceu da viatura e correu atrás; foi em direção a uma rua sem saída, com cerca ao final; chegando na cerca, foi abordado; encontradas drogas e maconha, além de dinheiro; questionaram sobre traficância, disse que morava em Monte Sião e estava praticando tráfico de drogas; estava sozinho.

Pela defesa, Mateus Lima Santos, ouvido como informante, relatou que o acusado é usuário de drogas.

Com efeito, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2); boletim de ocorrência n. 729/2021 (fls. 7/9); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); auto de constatação preliminar (fl. 12); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 152/154 e 235/237), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse do acusado, laudo pericial sobre o aparelho celular consigo apreendido (fls. 278/291), bem como pela prova oral produzida em sede policial e em juízo.

Anote-se que o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, preceitua que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório é isolada do acervo probatório e inverossímil. Relatou que morava em Monte Sião e estava em Águas de Lindoia para comprar drogas; tinha ido de Uber; fugiu da polícia por estar com entorpecente; policial jogou viatura contra si, na calçada; cada porção de crack custa R\$ 25,00; ia utilizar as porções apreendidas; traficante estava na viela da rua de cima, polícia não chegou a ver; falou aos policiais que ia fazer uso em sua casa; Monte Sião é mais escasso (fornecimento de drogas); saiu do serviço e foi em seguida comprar drogas, por volta de 21h; ficou no bairro fazendo uso, esperando Uber; na casa de colega; terminou de usar droga, resolveu ir para casa; ao encontro do Uber e foi abordado.

Além do preço informado das drogas, destoante da experiência comum desta Comarca - em média R\$ 5 a 10,00, sua versão é contraditória. Primeiro afirmou que relatara aos policiais que usaria as drogas em sua casa. Após novo questionamento, expôs que estava em Águas de Lindoia usando drogas desde as 21h.

Consigna-se que foi abordado por volta das 0h, sem qualquer petrecho destinado à utilização do crack, em contexto de inequívoca traficância, porquanto abordado sozinho, empreendeu fuga ao avistar os agentes públicos, estava com vultuosa quantidade de dinheiro (cerca de R\$ 1500,00), provavelmente oriundo da venda das drogas, o que justifica a escassa quantia apreendida.

Em reforço, as imagens extraídas do telefone celular (fls. 278/291), definitivamente, não conferem credibilidade à versão da defesa, com destaque à da fl. 288, em que há registro fotográfico de considerável quantidade de dinheiro e

drogas (cerca de 250 gramas de crack).;

Não se ignora a existência de precedentes do E. TJ/SP determinando a desclassificação da conduta quanto da fragilidade da prova acusatória:

TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de maconha apreendidas. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-10.2020.8.26.0165; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021) - grifou-se.

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para aquele previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de droga e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Desclassificação operada. Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1515295-86.2019.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021) - grifou-se.

Todavia, além de preso em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer prova que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais, reitere-se, são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia. Em reforço, o STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); auto de constatação preliminar (fl. 12); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 152/154 e 235/237), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse do acusado, laudo pericial sobre o aparelho celular consigo apreendido (fls. 278/291), bem como prova oral produzida em sede policial e em juízo, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

PASSA-SE À DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase de fixação da pena, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, a pena é fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias não excedem a gravidade inerente a o tipo. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, as fotografias extraídas do aparelho celular do acusado (fls. 278/291) denotam sua inserção na traficância, na medida em que registrada considerada quantidade de drogas de todos os tipos - maconha, cocaína e crack -, além de revólver e dinheiro.

Nesse sentido, o art. 33, § 4º, da Lei n. 11343/2006 dispõe que faz jus à redutora da pena o agente que "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa" – grifou-se. O contexto da prisão, somado às fotografias extraídas do aparelho celular revelam que se dedicava ao tráfico, sem margem à concessão da benesse legal. Desta forma, a pena é definitivamente fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP). Em razão da quantidade de pena, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o réu NELSON BARBOZA DE LIMA JUNIOR pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Por ter permanecido em liberdade ao longo do trâmite processual, descabida a decretação de prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP).

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Custas pelo acusado, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, §9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003. Defiro os benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Decreto o perdimento do valor e bens apreendidos (fls. 10/11) (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP), sem prejuízo da intimação para pagamento das custas em 60 (sessenta) dias (art. 480, § 1º, das NSCGJ). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA